

1500248-46.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023309/2022 - 01º D.P. BARUERI, 22652644 - 01º D.P. BARUERI, 107/22/441 - 01º D.P. BARUERI, 2023309 - 01º D.P.

BARUERI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500248-46.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-46.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023309/2022 - 01º D.P. BARUERI, 22652644 - 01º D.P. BARUERI, 107/22/441 - 01º D.P. BARUERI, 2023309 - 01º D.P.

BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO SOUSA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

RODRIGO SOUSA BRITO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 11h50min, na Rua Professor Queiróz Filho, número 195, bairro Jardim Silveira, nesta cidade e comarca de Barueri/SP, o acusado transportava drogas (laudo pericial a fls. 17/19), sendo um tijolo e uma porção fragmentada de crack (624,1g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

O Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal ao acusado ante os indicativos de dedicação à prática de atividades criminosas, e reiterada conduta ao tráfico de drogas (processo de n.º 1506145-76.2022), em trâmite na 11ª Vara Criminal da Capital, e as circunstâncias do delito atual, da grande quantidade de entorpecente apreendido com alto poder viciante e ainda por tratar-se de agente em situação de rua.

O acusado, devidamente notificado (fls. 80) e citado nesta data, apresentou defesa preliminar (fls. 85/88), o que não obistou ao recebimento da denúncia (fls. 89/91), e designação de audiência una de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, deixando o acusado de ser interrogado em razão da sua revelia.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/03); auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); pelo laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 17/19 e 68/70), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 11), confessou os fatos a ele imputados. Disse que receberia R\$ 50,00 pelo transporte da droga.

Em Juízo, não compareceu para apresentar a sua versão sobre os fatos.

Como sabido, a confissão, ainda que extrajudicial, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu.

A testemunha Carlos Cezário Sonhinho, policial militar, nas oportunidades em que foi ouvido, narrou que no dia dos fatos em patrulhamento ostensivo visualizaram o indivíduo que apresentou nervosismo com a aproximação dos agentes. Na abordagem foi localizado a droga apreendida na posse do acusado.

Nesta audiência o policial Carlos foi novamente ouvido e confirmou o seu depoimento anteriormente prestado. Disse que a abordagem foi motivada porque o local é conhecido como ponto de tráfico e, ao ver a viatura policial, o réu, que estava com uma sacola nas mãos, demonstrou nervosismo. Afirmou que o acusado confessou o transporte de entorpecentes e, por fim, informou que o réu não era conhecido do agente policial.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, o depoimento do policial deve ser considerado, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria:

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu transportava drogas, para entrega a consumo de terceiros, tendo confessado o delito.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - grande quantidade de drogas com alto poder viciante - e a dinâmica da prisão do réu - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base acima do mínimo legal, ante a enorme quantidade de entorpecentes que estava sendo transportado pelo acusado, na

modalidade de "crack", substância altamente viciante e que traz nefastas consequências à sociedade. Aumento em 1/3.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6.

Não há outras agravantes ou atenuantes a serem observadas, nem causas de aumento ou diminuição.

Não é possível a aplicação da causa de diminuição prevista na legislação, tendo em vista que apesar de primário, o réu carregava consigo enorme quantidade de entorpecentes, o que somente é permitido para quem está inserido em organização criminosa. Não bastasse isso, outro processo por delito da mesma espécie, o que caracteriza a sua habitualidade delitiva.

Pena final em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Apesar da hediondez da conduta, o acusado é tecnicamente primário e confessou espontaneamente o crime, sendo possível a aplicação de regime intermediário para início de cumprimento da pena, portanto, fixo o regime inicial SEMIABERTO, suficiente para prevenção e repressão do delito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RODRIGO SOUSA BRITO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", da lei n. 11.343/06.

Em razão da condenação ora perpetrada, deverá o acusado ser recolhido ao cárcere, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e desta sentença, porquanto tratar-se de pessoa que se evadiu do distrito da culpa e não compareceu na audiência designada. Indefiro, pelos mesmos motivos, o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA